

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4699/2539

ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
นาย ไกรรัก หิรัญสิทธิ์

โจทก์
จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 47(1), มาตรา
ข้อ 47(6)

จำเลยเป็นลูกจ้างโจทก์ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสาขานานจำเลยจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานของสาขาโจทก์ที่จำเลยเป็นผู้จัดการทั้งหมดทั้งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานของโจทก์ที่ทำงานอยู่ในสาขาเดียวกันกับจำเลยจำเลยจะต้องควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับของโจทก์โดยเคร่งครัดรวมทั้งตัวจำเลยด้วยทั้งนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของโจทก์ตามสัญญาจ้างแรงงานจำเลยเป็นผู้เก็บรักษากุญแจและรหัสประตูห้องมั่นคงและตู้নিরภัยชุดหนึ่งซึ่งจำเลยสามารถจะเข้าไปเปิดห้องมั่นคงและตู้নিরภัยได้ตลอดเวลาโดยลำพังผู้เดียวส่วนกุญแจและรหัสประตูห้องมั่นคงและตู้নিরภัยอีกชุดหนึ่งมีการแยกเก็บรักษาโดยร.เป็นผู้เก็บรักษากุญแจและรหัสประตูห้องมั่นคงส่วนพ. ผู้เก็บรักษากุญแจและรหัสตู้নিরภัยลำพังเพียงร. หรือพ. คนใดคนหนึ่งไม่สามารถจะเปิดตู้নিরภัยได้ก่อนวันเกิดเหตุและระหว่างวันเกิดเหตุพ. กลับจากลาพักผ่อนประจำปีเข้ามาทำงานตามปกติและได้รับมอบกุญแจและรหัสตู้নিরภัยมาเก็บรักษาแล้วดังนั้นระหว่างวันเกิดเหตุผู้เก็บรักษากุญแจและรหัสประตูห้องมั่นคงหรือร.และผู้เก็บรักษากุญแจและรหัสตู้নিরภัยคือพ. เมื่อเป็นเช่นนี้ในขณะเกิดเหตุร. หรือพ. จึงไม่อาจจะเข้าไปเปิดตู้নিরภัยตามลำพังเพียงคนเดียวได้แต่จำเลยเพียงผู้เดียวสามารถที่จะเข้าไปเปิดได้เมื่อพิจารณาพฤติการณ์แห่งคดีที่ส่วน

หนึ่งของเงินที่หายไปอยู่ในลิ้นชักโต๊ะทำงานของพ. ซึ่งศาลแรงงานกลางฟังว่าเงินของโจทก์หายไปเกิดจากการกระทำของผู้เก็บรักษากุญแจและรหัสประตูห้องมั่นคงกับตู้নিরায়แล้วสำหรับร. และพ. นั้นต่างคนต่างเก็บรักษากุญแจและรหัสประตูห้องมั่นคงและตู้নিরায়อันเป็นการแยกเก็บรักษาตามหน้าที่ของตนตามปกติจึงถือมิได้ว่าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อทำให้เงินของโจทก์หายส่วนกรณีเงินที่หายไปจากตู้নিরায়ส่วนหนึ่งกับเงินที่มีได้เก็บไว้ในตู้নিরায়แต่ไปอยู่ที่ลิ้นชักโต๊ะทำงานของพ. นั้นก็ไม่ทำให้เห็นว่าพ. ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตหรือประมาทเลินเล่อเพราะเงินที่หายไปเป็นเงินที่ได้นำไปเก็บไว้ในตู้নিরায়เรียบร้อยแล้วหากพ. ทำการทุจริตก็คงจะไม่นำเงินที่ตนเอาไปเก็บไว้ในลิ้นชักโต๊ะในที่ทำงานเช่นนี้สำหรับจำเลยนั้นมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานสาขาโจทก์ที่จังหวัดน่านให้ดำเนินไปด้วยดีโดยจำเลยจะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่โจทก์วางไว้อย่างเคร่งครัดการที่จำเลยปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงโดยไม่เปลี่ยนรหัสประตูห้องมั่นคงและรหัสตู้নিরায়เมื่อมีการสับเปลี่ยนพนักงานระดับบริหารที่เก็บรักษากุญแจและรหัสประตูห้องมั่นคงกับตู้নিরায়และจำเลยเองก็เป็นผู้เก็บรักษาทั้งกุญแจและรหัสประตูห้องมั่นคงกับตู้নিরায়ซึ่งจำเลยสามารถเข้าไปเปิดตู้নিরায়ตามลำพังได้ตลอดเวลาเมื่อเงินของโจทก์ที่เก็บไว้ในตู้নিরায়หายไปก็ไม่สามารถที่จะสอบหาตัวผู้ทุจริตได้เช่นนี้ถือได้ว่าความเสียหายเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของจำเลยจำเลยจึงต้องรับผิดชอบใช้เงินที่หายแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยใช้เงิน 2,634,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ได้ตั้งใจฝ่าฝืนระเบียบหรือคำสั่งของโจทก์และไม่ได้ปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการควบคุมและจัดเก็บรักษา ฤๅญแจและรหัสประตูห้องมั่นคงและตู้นิรภัย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า จำเลยเป็นลูกจ้างโจทก์ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสาขานาน จำเลยจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานของสาขา โจทก์ที่จำเลยเป็นผู้จัดการทั้งหมด ทั้งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานของโจทก์ที่ทำงาน อยู่ในสาขาเดียวกันกับจำเลย จำเลยจะต้องควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานตาม ระเบียบข้อบังคับของโจทก์โดยเคร่งครัดรวมทั้งตัวจำเลยด้วย ทั้งนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของโจทก์ตามสัญญาจ้างแรงงาน จำเลยเป็นผู้เก็บรักษาฤๅญแจและรหัส ประตูห้องมั่นคงและตู้นิรภัยชุดหนึ่งซึ่งจำเลยสามารถจะเข้าไปเปิดห้องมั่นคงและตู้ นิรภัยได้ตลอดเวลาโดยลำพังผู้เดียว ส่วนฤๅญแจและรหัสประตูห้องมั่นคงและตู้ นิรภัยอีกชุดหนึ่งมีการแยกเก็บรักษา โดยนางรัชนีวรรณเป็นผู้เก็บรักษาฤๅญแจและ รหัสประตูห้องมั่นคง ส่วนนางสาวเพ็ญใจเป็นผู้เก็บรักษาฤๅญแจและรหัสตู้นิรภัย ลำพังเพียงนางรัชนีวรรณหรือนางสาวเพ็ญใจคนเดียวคนใดคนหนึ่งไม่สามารถจะเปิดตู้นิรภัย ได้ก่อนวันเกิดเหตุและระหว่างวันเกิดเหตุนางสาวเพ็ญใจกลับจากลาพักผ่อนประจำปีเข้ามาทำงานตามปกติ และได้รับมอบฤๅญแจและรหัสตู้นิรภัยมาเก็บรักษาแล้ว ดังนั้น ระหว่างวันเกิดเหตุผู้เก็บรักษาฤๅญแจและรหัสประตูห้องมั่นคงคือนางรัชนีวรรณ และผู้เก็บรักษาฤๅญแจและรหัสตู้นิรภัยคือนางสาวเพ็ญใจเมื่อเป็นเช่นนี้ในขณะเกิด เหตุนางรัชนีวรรณหรือนางสาวเพ็ญใจจึงไม่อาจจะเข้าไปเปิดตู้นิรภัยตามลำพังเพียง คนเดียวได้แต่จำเลยเพียงผู้เดียวสามารถที่จะเข้าไปเปิดได้ เมื่อพิจารณาพฤติการณ์

แห่งคดีที่ส่วนหนึ่งของเงินที่หายไปอยู่ในลิ้นชักโต๊ะทำงานของนางสาวเพ็ญใจ ซึ่งศาลแรงงานกลางฟังว่าเงินของโจทก์หายไปเกิดจากการกระทำของผู้เก็บรักษากุญแจและรหัสประตูห้องมั่นคงกับตู้নিরায়แล้ว สำหรับนางรัชนีวรรณและนางสาวเพ็ญใจนั้นต่างคนต่างเก็บรักษากุญแจและรหัสประตูห้องมั่นคงและตู้নিরায়อันเป็นการแยกเก็บรักษากุญแจและรหัสประตูห้องมั่นคงและตู้নিরায়อันเป็นการแยกเก็บรักษาตามหน้าที่ของตนตามปกติจึงถือมิได้ว่าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อทำให้เงินของโจทก์หาย ส่วนกรณีเงินที่หายไปจากตู้নিরায়ส่วนหนึ่งจำนวน 500,000 บาท กับเงินที่มีได้เก็บไว้ในตู้নিরায়อีกจำนวน 16,000 บาทไปอยู่ที่ลิ้นชักโต๊ะทำงานของนางสาวเพ็ญใจนั้นก็ไม่ได้ทำให้เห็นว่านางสาวเพ็ญใจปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตหรือประมาทเลินเล่อเพราะเงินที่หายไปเป็นเงินที่ได้นำไปเก็บไว้ในตู้নিরায়เรียบร้อยแล้ว หากนางสาวเพ็ญใจทำการทุจริตก็คงจะไม่นำเงินที่ตนเอาไปเก็บไว้ในลิ้นชักโต๊ะในที่ทำงานเช่นนี้ สำหรับจำเลยนั้นมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานสาขาโจทก์ที่จังหวัดนนทบุรีให้ดำเนินไปด้วยดีโดยจำเลยจะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่โจทก์วางไว้อย่างเคร่งครัด การที่จำเลยปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยไม่เปลี่ยนรหัสประตูห้องมั่นคงและรหัสตู้নিরায়เมื่อมีการสับเปลี่ยนพนักงานระดับบริหารที่เก็บรักษากุญแจและรหัสประตูห้องมั่นคงกับตู้নিরায় และจำเลยเองก็เป็นผู้เก็บรักษาทั้งกุญแจและรหัสประตูห้องมั่นคงกับตู้নিরায়ซึ่งจำเลยสามารถเข้าไปเปิดตู้নিরায়ตามลำพังได้ตลอดเวลา เมื่อเงินของโจทก์ที่เก็บไว้ในตู้নিরায়หายไปก็ไม่สามารถที่จะสอบหาตัวผู้ทุจริตได้เช่นนี้ถือได้ว่าความเสียหายเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของจำเลย จำเลยจึงต้องรับผิดชอบใช้เงินที่หายแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยตามฟ้อง

พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ 2,634,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2534 ไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

(พิมพ์ สมานิตย์-พรชัย สมรรถเวช-สละ เทศร่ำพรรณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ